

**DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)**

**Processo (NPU): 50752340920258240930**

**ID Comunicacao: 290288135**

**Data Disponibilizacao: 2025-06-05**

**Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário**

<html>

&lt;head&gt;

<meta>

<style></style>

&lt;/head&gt;

&lt;body&gt;

&lt;article&gt;

# <header>

<div></div>

&lt;/header&gt;

<section><b>EXECUC&cedil;&atilde;O DE T&laacute;TULO EXTRAJUDICIAL N&ordm;  
5075234-09.2025.8.24.0930/SC</b></section>

<section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO  
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA  
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></b></section>

## <section>

DESPACHO/DECIS&Atilde:O

&lt;/section&gt;

## <section>

*Vistos etc.*

<p>Trata-se de EXECUC&cedil;&atilde;o DE T&acute;tULO EXTRAJUDICIAL&nbsp;&ajuzada&nbsp;&por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA DE JAGUARUNA - CRESOL JAGUARUNA&nbsp;&contra FLG GUINCHOS E SERVICOS LTDA e <span>FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS</span>.&nbsp;&

De in&iacute;cio, &agrave; DTR para certificar eventual exist&ecirc;ncia de outra(s) a&ccedil;&atilde;o(&otilde;es) com as mesmas partes e objeto.</p>

**CITE-SE** a parte executada, preferencialmente via AR, para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, do CPC) ou oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).

Arbitro os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, percentual que será reduzido pela metade na hipótese de pagamento integral no prazo assinalado (art. 827.º do caput e § 1º, do CPC).

Os embargos, como regra, não terão efeito suspensivo, salvo, a requerimento fundamentado da parte embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisôria e desde que a execução j´ esteja garantida por penhora, dep&ocutesito ou caução suficientes (art.

919,&nbsp;<em>caput</em>&nbsp;<em>e &sect; 1&ordm;, do CPC)</span></p>

<p><span>Ainda, cientifique-se a parte executada acerca da possibilidade de pagamento proporcional,&nbsp;<u>dentro do prazo para oposi&ccedil;&atilde;o de embargos &agrave; execu&ccedil;&atilde;o,</u>&nbsp;<em>mediante dep&oacute;sito&nbsp;<em>de 30% (trinta por cento) do valor atualizado da d&iacute;vida&nbsp;<em>sub judice</em>, devidamente acrescido&nbsp;<em>de custas judiciais e honor&aacute;rios advocat&iacute;cios no percentual acima arbitrado, e&nbsp;<em>parcelamento do restante do d&eacute;bito em 6 (seis) parcelas mensais, com corre&ccedil;&atilde;o monet&aacute;ria e juros de mora de 1% ao m&ecirc;s (art. 916,&nbsp;<em>caput,&nbsp;</em>do CPC)</span></p>

<p><span>Ineficaz a&nbsp;<em>cita&ccedil;&atilde;o,&nbsp;<strong>DEFIRO</strong>, desde j&aacute;, o arresto de bens, mediante oficial de justi&ccedil;a,&nbsp;<em>observando-se as formalidades legais&nbsp;<em>(art. 830,&nbsp;<em>caput</em>&nbsp;<em>e &sect; 1&ordm;, do CPC). A DTR, por sua vez,&nbsp;<em>dever&aacute; realizar os atos posteriores pertinentes (art. 830, &sect;&sect; 2&ordm; e 3&ordm;, do CPC)</span></p>

<p><span>Promovida a cita&ccedil;&atilde;o e n&atilde;o havendo o pagamento integral da d&iacute;vida, independentemente do decurso do prazo de embargos,&nbsp;<strong>PROCEDA-SE</strong>&nbsp;<em>&agrave; indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada citada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judici&aacute;rio - SISBAJUD</span>&nbsp;<span>(art. 854,&nbsp;<em>caput</em>, c/c art. 829, &sect; 1&ordm;, ambos do CPC, por analogia)</span></p>

<p><span>Do resultado da autoridade supervisora do sistema financeiro,&nbsp;<em>sem preju&iacute;zo do imediato cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva&nbsp;<em>(art. 854, &sect; 1&ordm;,&nbsp;<em>do CPC), a DTR promover&aacute; os atos necess&aacute;rios conforme a efetividade da medida.&nbsp;</span></p>

<p><span>No ponto,&nbsp;<em>no&nbsp;<em>caso&nbsp;<em>de bloqueio integral do valor da d&iacute;vida,&nbsp;<strong>INTIME-SE</strong>&nbsp;<em>a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indispon&iacute;veis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, n&atilde;o o tendo, pessoalmente, para apresentar impugna&ccedil;&atilde;o no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, &sect;&sect; 2&ordm; e 3&ordm;, do CPC)</span></p>

<p><span>Saliento que eventual argui&ccedil;&atilde;o de impenhorabilidade dever&aacute; ser documentalmente demonstrada mediante&nbsp;<em>comprovante&nbsp;<em>de rendimento e extrato banc&aacute;rio do m&ecirc;s do bloqueio, eventual extrato da respectiva conta poupan&ccedil;a dos 3 (tr&ecirc;s) meses que antecederam ao bloqueio e etc.</span></p>

<p><span>Com impugna&ccedil;&atilde;o tempestiva, retornem imediatamente conclusos para an&aacute;lise priorit&aacute;ria.</span></p>

<p><span>Rejeitada ou n&atilde;o apresentada a impugna&ccedil;&atilde;o,&nbsp;<strong>CONVERTA-SE</strong>&nbsp;<em>a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao ju&iacute;zo da execu&ccedil;&atilde;o (art. 854, &sect; 5&ordm;, do CPC)</span></p>

<p><span>Ap&oacute;s,&nbsp;<strong>INTIME-SE</strong>&nbsp;<em>a parte exequente para fornecer seus dados banc&aacute;rios e informar se h&aacute; saldo credor remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias,&nbsp;<em>sob pena de extin&ccedil;&atilde;o pelo pagamento&nbsp;<em>(art. 924, II,&nbsp;<em>do CPC)</span></p>

<p><span>De outro norte, se houver&nbsp;<em>bloqueio parcial de valores,&nbsp;<strong>INTIME-SE</strong>&nbsp;<em>a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indispon&iacute;veis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, n&atilde;o o tendo, pessoalmente, para apresentar impugna&ccedil;&atilde;o no prazo de 5 dias (art. 854, &sect;&sect; 2&ordm; e 3&ordm;, do CPC)</span></p>

<p><span>Saliento que eventual argui&ccedil;&atilde;o de impenhorabilidade dever&aacute; ser documentalmente demonstrada mediante&nbsp;<em>comprovante&nbsp;<em>de rendimento e extrato banc&aacute;rio do m&ecirc;s do bloqueio, eventual extrato da respectiva conta poupan&ccedil;a dos 3 (tr&ecirc;s) meses que antecederam ao bloqueio e etc.</span></p>

<p><span>Com impugna&ccedil;&atilde;o tempestiva, retornem imediatamente conclusos para an&aacute;lise priorit&aacute;ria.&nbsp;</span></p>

<p><span>Rejeitada ou n&atilde;o apresentada a impugna&ccedil;&atilde;o,&nbsp;<strong>CONVERTA-SE</strong>&nbsp;<em>a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao ju&iacute;zo da execu&ccedil;&atilde;o (art. 854, &sect; 5&ordm;, do CPC)</span></p>

<p><span>Ato cont&iacute;nuo, tamb&eacute;m para os casos de&nbsp;<em>ordem de bloqueio frustrada,&nbsp;<strong>EXPE&Ccedil;A-SE</strong>&nbsp;<em>mandado de penhora/refor&ccedil;o&nbsp;<em>de penhora&nbsp;<em>e avalia&ccedil;&atilde;o de tantos bens da parte executada quantos bastem para a

satisfa&ccedil;&atilde;o do saldo devedor remanescente, observando-se, preferencialmente, os indicados pela parte exequente (art. 829, &sect; 2&ordm;, do CPC). Na hip&ocirc;tese de a indica&ccedil;&atilde;o recair sobre im&ocirc;veis ou ve&iacute;culos discriminados,&nbsp;desde que acompanhada da respectiva comprova&ccedil;&atilde;o atualizada de propriedade e aus&ecirc;ncia de gravame, a penhora ser&aacute; realizada por termo nos autos (art. 845, &sect; 1&ordm;, do CPC), havendo a necessidade, ainda, da expedi&ccedil;&atilde;o do mandado de avalia&ccedil;&atilde;o e, em se tratando de ve&iacute;culos, busca e apreens&atilde;o.</span></p>

<p><span>Recaindo a constri&ccedil;&atilde;o sobre bens m&ocirc;veis, na falta de deposit&aacute;rio judicial nesta comarca, assumir&aacute; o encargo a parte exequente ou pessoa id&ocirc;nea de sua confian&ccedil;a, podendo ser nomeada a parte executada nos casos de dif&iacute;cil remo&ccedil;&atilde;o ou quando anuir a parte exequente, devidamente certificado pelo oficial de justi&ccedil;a.</span></p>

<p><span>Por sua vez, recaindo a constri&ccedil;&atilde;o sobre bens im&ocirc;veis, assumir&aacute; o encargo, at&aacute; segunda ordem, a parte executada propriet&aacute;ria. Ainda, na hip&ocirc;tese de ve&iacute;culos, a parte exequente figurar&aacute; como deposit&aacute;ria, mediante condi&ccedil;&atilde;o suspensiva de os bens serem localizados e apreendidos (art. 840, II, &sect;&sect; 1&ordm; e 2&ordm;, do CPC).</span></p>

<p><span>Perfectibilizada a penhora,&nbsp;<strong>INTIMEM-SE</strong>&nbsp;ambas as partes para impugna&ccedil;&atilde;o no prazo de 15 (quinze) dias. Reputa-se intimada a parte executada que estiver presente no ato (art. 841, c/c art. 917, &sect; 1&ordm;, do CPC). No caso de bens im&ocirc;veis ou direitos reais sobre im&ocirc;veis,&nbsp;<strong>INTIME-SE</strong>, tamb&aacute;m, o c&ocirc;njuge da parte executada, salvo se forem casados em regime de separa&ccedil;&atilde;o absoluta de bens (art. 842,&nbsp;do CPC).</span></p>

<p><span>Quando n&atilde;o encontrar bens penhor&aacute;veis ou n&atilde;o forem localizados os ve&iacute;culos constritados, o oficial de justi&ccedil;a certificar&aacute; e, na mesma dilig&ecirc;ncia, descrever&aacute; os bens que guarnecem a resid&ecirc;ncia ou o estabelecimento da parte executada, nomeando-se-a deposit&aacute;ria provis&ocirc;ria (art. 836, &sect;&sect; 1&ordm; e 2&ordm;, do CPC).</span></p>

<p><span>Na hip&ocirc;tese de restar frustrada a penhora e/ou avalia&ccedil;&atilde;o,&nbsp;<strong>INTIME-SE</strong>&nbsp;a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, impulsionar o feito, sob pena de suspens&atilde;o da execu&ccedil;&atilde;o e da prescri&ccedil;&atilde;o por 1 (um) ano,&nbsp;independentemente de nova conclus&atilde;o, com a ci&ecirc;ncia de que, decorrido o prazo, os autos ser&atilde;o arquivados administrativamente e come&ccedil;ar&aacute; a contar o prazo da prescri&ccedil;&atilde;o intercorrente (art. 921, III, &sect;&sect; 1&ordm; e 4&ordm;, do CPC).</span></p>

<p><span>Outrossim,&nbsp;<u>se tiver pedido expresso do exequente</u>,&nbsp;<strong>DEFIRO</strong>&nbsp;a medida coercitiva para&nbsp;inclus&atilde;o do nome da parte executada&nbsp;em cadastro de inadimplentes pelos sistemas eletr&ocirc;nicos auxiliares FCDL-SC (Provimento CGJ n&ordm; 6/2015) e SERASAJUD (Provimento CGJ n&ordm; 15/2015)</span><span>,&nbsp;por iniciativa e responsabilidade&nbsp;exclusiva&nbsp;da parte exequente (art. 782, &sect; 3&ordm;, do CPC).</span></p>

<p><span>Ainda,&nbsp;<strong>INTIME-SE</strong>&nbsp;o(a) exequente, com a advert&ecirc;ncia de que caso efetuado o pagamento, garantida a execu&ccedil;&atilde;o ou, ainda, extinto o processo por qualquer outro motivo, dever&aacute; comunicar imediatamente ao ju&iacute;zo para fins de cancelamento da inscri&ccedil;&atilde;o,&nbsp;sob as penas da lei&nbsp;(art. 782, &sect; 4&ordm;, do CPC).</span></p>

<p><span>Ademais,&nbsp;</span><span><strong>INDEFIRO&nbsp;</strong>a tramita&ccedil;&atilde;o em&nbsp;segredo&nbsp;de&nbsp;justi&ccedil;a, <u>caso haja requerimento do exequente nesse sentido</u>, uma vez que o caso n&atilde;o&nbsp;coincide com quaisquer das situa&ccedil;&otilde;es previstas no art. 189 do C&ocirc;digo de Processo Civil e no art. 5&ordm;, inciso LX, da Constitui&ccedil;&atilde;o Federal.&nbsp;Em regra,&nbsp;as a&ccedil;&otilde;es devem ser p&uacute;blicas, s&ocirc; se justificando o&nbsp;segredo&nbsp;em hip&ocirc;teses de not&ocirc;rio preju&iacute;zo &agrave; imagem da parte, situa&ccedil;&atilde;o que n&atilde;o vislumbro na mat&eacute;ria versada nos presentes autos.</span></p>

<p><span>Por fim, cientifique-se a&nbsp;parte exequente acerca da possibilidade de&nbsp;emiss&atilde;o da&nbsp;<em>certid&atilde;o de admissibilidade de execu&ccedil;&atilde;o</em>, dispon&iacute;vel no painel do advogado do sistema Eproc.</span></p>

<p><span>Intime-se e cumpra-se.</span></p></section>

<section>

</section>

<section>

<p>&nbsp;</p>

<hr>

<p>&nbsp;</p></section>  
<footer>

</footer></article></body></html>